


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0005884-55.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DANIEL DE CARVALHO DA SILVA e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paula Marie Konno**

VISTOS.

DANIEL DE CARVALHO DA SILVA, GABRIEL BARBOSA BEZERRA E AILA DA SILVA PENA, qualificados nos autos, foram denunciados perante este Juízo como incurso nos art. 33, *caput* e §1º I e III; art. 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06; artigos 12 e 16, *caput* e parágrafo único, incisos III e IV, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, em 24 de junho de 2017, por volta das 11h30min, na Rua Bispo Isaias F. Sucasas, 130, Bairro Ermelino Matarazzo, nesta cidade e Comarca: (i) tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, um tijolo e outras porções de cocaína, substância entorpecente que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; (ii) tinha em depósito e guardava, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; (iii) utilizava uma residência de que tinha propriedade e a posse para o tráfico ilícito de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; (iv) utilizavam e possuíam, para fins de fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, duas máquinas para prensar droga e um forno elétrico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; (v) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, *caput* e §1º e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006; (vi) possuía e tinha em depósito munições de uso proibido

0005884-55.2017.8.26.0635 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – calibre 9mm e .40; (vii) possuía um revólver calibre 38, com numeração raspada/suprimida; (viii) possuía um artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; (ix) possuía e tinha sob sua guarda munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – calibre 380; (x) tinha em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, em desacordo com a fórmula constante do registro, sem as características de identidade e qualidade admitidas para comercialização, e de procedência ignorada.

Recebida a denúncia (fls. 342/344), os acusados foram citados (fls. 417, 418 e 419) e apresentaram resposta a acusação (fls. 451/457). Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em audiência e, assim, determinada a realização da instrução processual.

Em instrução, foi colhida a prova oral, com oitiva de duas testemunhas de acusação e sete testemunhas de defesa e os réus foram, ao final, interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal com a condenação dos acusados. Requereu a fixação da pena-base do crime de tráfico acima do mínimo diante da quantidade de droga. Incabível a aplicação do redutor (fls. 530/539).

A Defesa, por sua vez, postulou a improcedência da ação penal com a absolvição dos acusados. De modo subsidiário, postulou a fixação da pena no mínimo; aplicação do preceito secundário do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 ao crime previsto no artigo 273, do Código Penal; aplicação do redutor previsto na Lei n. 11.343/2006; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; possibilidade de recurso em liberdade (fls. 624/644).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou seguramente consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/25); autos de exibição e apreensão (fls. 26/31 e 32); laudo de constatação provisória (fls. 35/39); laudo do exame químico-toxicológico definitivo (fls. 409/413 ou 599/603); laudo pericial do local (fls. 401/408 ou 604/612); laudo pericial das substâncias apreendidas (fls. 428/450); laudo pericial das munições (fls. 414/416 ou 472/474); laudo pericial da arma de fogo com numeração suprimida (fls. 421/425); laudo pericial do forno (fls. 475/476); laudo pericial das peças metálicas (fls. 481/483); laudo pericial do artefato explosivo (fls. 578/588); laudos periciais dos demais objetos apreendidos (fls. 469/471, 477/480 e 484/486).

O laudo pericial da arma de fogo apontou a potencialidade lesiva desta, bem como a numeração suprimida.

O laudo pericial das munições apontou que se tratava de munição de calibre .40, 380 e 9mm.

O laudo pericial do artefato explosivo apresentou plena eficácia.

O laudo pericial do local evidenciou onde se encontravam as prensas, ao lado de bandejas com substâncias azuis, um liquidificador, um forno elétrico, além de pinos metálicos, apreendidos ao lado de uma das prensas, os quais possuíam desenhos em suas extremidades, como do personagem Charada (Batman), *Thundercats*, coração, maçã, *Red Bull*.

O laudo químico toxicológico apontou a existência de mais de 03kg de cocaína (substância entorpecente - Portaria SVS/MS n. 344/1998) em maior quantidade e traços de cetamina, femproporex e betaceto-DMBDB, essas últimas são, respectivamente, substância sujeita a controle especial, substância psicotrópica anorexígena e substância psicotrópica, conforme Portaria SVS/MS n. 344/1998.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O laudo pericial das substâncias apreendidas atestou a existência de produtos anabolizantes, que não possuem registro na ANVISA, além de outras substâncias, como cetamina, femproporex e mazindol, as quais são, respectivamente, substância sujeita a controle especial e substâncias psicotrópicas anorexígenas, conforme Portaria SVS/MS n. 344/1998.

Passa-se à análise da autoria delitiva.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta dos acusados nos crimes em questão, impossibilitando, assim, a sua absolvição como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que agiam, de modo associado, no tráfico das substâncias ilícitas apreendidas, bem como tinham em depósito anabolizantes sem registro na ANVISA, além de arma, artefato explosivo, munições e objetos utilizados na confecção das drogas (duas prensas e um forno elétrico).

Senão vejamos.

A testemunha ANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA, policial militar, disse que em patrulhamento pela Zona Leste, adentrando na Rua Bispo Isaías, viu um rapaz abrindo o portão. O rapaz adentrou correndo à residência. Diante disso, o depoente desembarcou e realizou acompanhamento de tal rapaz. Ao adentrar a um portão, esse mesmo rapaz subiu e o depoente subiu correndo as escadas. No último pavimento do imóvel, ao passar por uma janela, o depoente viu DANIEL dentro da casa. Determinou que DANIEL saísse. O parceiro do depoente abordou GABRIEL. O depoente indicou, em audiência, quem é DANIEL e quem é GABRIEL. No ambiente, havia odor de química muito forte e uma bancada com duas prensas, dois fornos elétricos, um deles ligado e bandejas com coloração azul, vermelha, verde e branca. Ambos os acusados disseram que produziam ecstasy para venda em baladas. O depoente questionou DANIEL se havia mais droga no local e DANIEL disse que havia um tijolo de cocaína sobre o armário da cozinha e, sob a pia, havia produtos anabolizantes que comercializava também. Na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

residência, estava AILA, a qual disse que é namorada de DANIEL e estava no local esporadicamente, não morava no local. Em vistoria na casa, além da droga encontrada no armário da cozinha e os anabolizantes apreendidos embaixo da pia, o depoente encontrou uma caixa de munição na cozinha, calibres .40 e 9mm e outra caixa de .380 com 40 munições. O cabo LAERCIO, colega do depoente, encontrou, no quarto, um revólver e um artefato explosivo. No primeiro contato, não mexeu no artefato, que permaneceu sobre o guarda-roupa. Foi ao DP e transmitiu os fatos ao Delegado, que compareceu ao local. O depoente conduziu os acusados ao DP e o Delegado solicitou perícia. O artefato foi retirado pela perícia antibomba. Solicitou apoio diante das prensas, fornos e preservou o local para perícia. Foram ao local 03 ou 04 viaturas, para preservação do local. O artefato foi retirado no mesmo dia pelo representante do esquadrão antibomba. O depoente disse que, de frente à casa, há uma escola. O imóvel tinha um corredor, do lado esquerdo há as habitações, no fundo, dava acesso aos demais pavimentos. No último pavimento, estava a oficina para fabricação das drogas. Era uma habitação coletiva. DANIEL disse que havia anabolizante, anestésico e tijolo de cocaína sobre guarda-roupa. GABRIEL foi quem o depoente viu inicialmente, próximo à rua. AILA estava dentro da casa. Os acusados estavam com as mãos esverdeadas. AILA disse que era namorada de DANIEL, mas não morava no local. A arma estava no guarda-roupa do quarto onde estava AILA. GABRIEL disse que produzia os comprimidos e mostrou os equipamentos para prensar os comprimidos de ecstasy ao depoente. Reconhece os acusados, não os conhecia anteriormente aos fatos. Estava o depoente e outros três policiais. Os fatos ocorreram por volta das 11h, não consegue precisar o horário, pois é muito dinâmico. GABRIEL nem chegou a sair do imóvel; assim que viu a viatura, bateu o portão e entrou novamente. O depoente desembarcou e foi andando, mas não correu, não foi uma “corrida desgastante”. Três policiais desembarcaram, um dos policiais ficou cuidando da viatura. Depois de 20, 30 minutos, chegou o apoio ao local. Estava tudo arrumado, posicionado, não estava revirado o local. Segundo GABRIEL, secavam cocaína, havia uma mistura e havia um molde de ferro para prensar o comprimido de droga. Isso foi transportado para a Delegacia. Inicialmente, foi feita a perícia no local e, depois, o Delegado determinou que todo o equipamento fosse levado à Delegacia. Os equipamentos eram muito pesados e eram prensados na bancada. Para cada equipamento, foi necessário cerca de 04 policiais. Não havia delação anterior sobre


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

os fatos. Eram diversos pavimentos. No último pavimento, funcionava a “oficina” e o depoente acredita que, pelo odor, as outras pessoas tenham conhecimento dos fatos. Havia cheiro forte de química. DANIEL estava dentro da casa e GABRIEL mostrou o funcionamento da droga. Em relação a AILA, DANIEL disse que era sua namorada, mas diante da situação, tudo foi apresentado ao Delegado. Os acusados não isentaram AILA, mas esta disse que não teve participação. Disse que, ao entrar na casa, não era possível não perceber o que se passava. AILA estava sozinha, não havia crianças. O depoente disse que GABRIEL estava no portão, então o depoente desembarcou da viatura e entrou no imóvel, mas não sabe precisar quanto tempo durou. Não percebeu a existência de câmeras de filmagem no imóvel. Assim que pediu o apoio, quase todas as viaturas encostaram no local para apoiar a ocorrência. O depoente estava à frente e, atrás, LAERCIO e o terceiro era ROBSON (retaguarda). GABRIEL subiu as escadas correndo e o depoente foi atrás. Não acompanhou o depoimento dos acusados na Delegacia, não sabendo o que foi dito pelos acusados na Delegacia. Não houve acompanhamento da ocorrência por uma testemunha civil. Depois de algum tempo, a mãe de DANIEL esteve no local e o depoente pediu que a esta que fosse à Delegacia. Não se recorda se havia familiares dos demais corréus. Não se recorda da existência de gaiolas no local. A viatura do depoente foi a primeira a chegar ao local.

A testemunha ANTONIO LAERCIO ARAUJO MOTA, policial militar, disse que estava em patrulhamento na rua e, de frente ao portão, viu GABRIEL, que demonstrou nervosismo e adentrou ao local. O depoente o alcançou. GABRIEL subiu três lances de escada. Fez a busca pessoal. No pavimento, havia DANIEL, que também foi submetido à busca pessoal. No quintal, havia maquinário e um forno, com bandeja dentro e substâncias dentro, estavam sendo esquentadas as substâncias. GABRIEL disse que fabricava os comprimidos de ecstasy e revendia em casas noturnas. Quanto a DANIEL, viu sob a pia, caixas com anabolizantes e DANIEL disse que, na casa, havia ainda um tijolo de cocaína e um revólver calibre 38 dentro do gruda-roupa. AILA viu a localização da arma. Havia também um artefato explosivo, que foi retirado pelo GATE. No armário, foram encontradas 3 caixas de munição, de diversos calibres. Também foi encontrado anabolizante sob a pia. O depoente perguntou a AILA, ela sabia, mas não participava do crime e não concordava com aquilo. Havia, no local, odor de produtos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

químicos, na parte externa, onde estava sendo aquecido algo na travessa. No local, havia uma casa no térreo, uma segunda e os acusados estavam na terceira. O acesso é comum, feito por uma única escada. Salvo engano, são todos parentes e havia outras pessoas no local. Uma senhora subiu, o depoente já estava no pavimento superior. Não consegue precisar o horário exato da abordagem. Depois, chegou ao local uma equipe para apoio. Não conhecia os acusados. Não havia denúncia anônima em relação a eles. DANIEL e GABRIEL acabaram confessando. GABRIEL estava com as mãos sujas, de cor azul. Não se recorda se alguém foi ao local para vender passarinho. DANIEL disse que AILA não tinha relação com os fatos, GABRIEL também. Ao entrar ao local, era possível perceber que era uma oficina. Não se recorda se o acusado disse se os anabolizantes eram para uso pessoal, não viu equipamento de musculação no local. O Delegado foi ao local e pediu perícia no local, logo após o depoente apresentar os dados ao DP. AILA comentou que ia ao local para ajudar com crianças. Havia crianças na casa e, depois, alguém foi buscar essas crianças. No imóvel, havia a cozinha conjugada com a sala, mais o quarto e o banheiro. Em realidade, as crianças estavam brincando no quintal, não estavam dentro da casa. Foi GABRIEL quem entrou no imóvel ao perceber a aproximação policial. Não sabe se havia, no local, câmeras de segurança. Em princípio, o depoente e seu colega entraram no imóvel. Depois, chegaram outras equipes no local. Três policiais revistaram o local: o depoente, o colega que depôs anteriormente e o terceiro colega. O depoente fez a busca pessoal em GABRIEL. O depoente não acompanhou a oitiva dos acusados em sede policial. GABRIEL não estava com a chave do imóvel. AILA estava no banho, foi solicitado que se vestisse e saísse. Não se recorda se ela saiu do banheiro com outras crianças.

A testemunha EDILA MURIEL DANTAS DE ALMEIDA disse que conhece AILA há 06 anos, são amigas e a depoente frequenta a casa de AILA. Não estava no local no momento dos fatos, não presenciou os fatos. Tomou conhecimento dos fatos por Maria, genitora de AILA. A depoente enviou mensagem para AILA, pois esta estava com os filhos da depoente. Maria disse à depoente que seus filhos estavam na casa. Os filhos da depoente têm 04 e 09 anos, chamam-se Ruan e Rodrigo. Os filhos da depoente estavam com AILA, pois a depoente não tinha com quem deixar. A depoente havia dado à luz no dia anterior e AILA iria permanecer com os filhos da depoente até o marido da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depoente chegar ao local. AILA não morava no local. A casa é de DANIEL, são namorados. O esposo da depoente, THIAGO, foi buscar as crianças no local, pois a depoente permaneceu internada por alguns dias. AILA trabalhava numa empresa, no escritório. A depoente já foi à casa de DANIEL, já entrou no local. Entrava e permanecia na sala. Foi ao local cerca de 09 meses antes dos fatos, depois não foi mais ao local. Não foi ao local grávida. DANIEL e AILA estão juntos há dois anos. DANIEL mora sozinho. Não há ninguém da família no pavimento de baixo.

A testemunha BRUNA MELO ARAÚJO conhece AILA e DANIEL. Conhece AILA há sete anos, DANIEL há dois ou três anos. É amiga de AILA. Não presenciou os fatos. Tomou ciência dos fatos por seu cunhado, Mateus, que mora ao lado do local dos fatos. Mateus ligou e disse à depoente que havia policiais no local, dizendo que poderia ser por conta dos passarinhos. Depois, tomou ciência de que haviam sido presos, inclusive AILA. AILA estava desempregada, pois a empresa havia falido, fazia cerca de 06 ou 07 meses. Mateus ligou à depoente por volta das 11h30min. Mateus ligou, pois é colega da depoente. Mateus apenas disse isso, que os policiais estavam falando sobre passarinhos. Depois, Mateus foi direto à casa da depoente, não permaneceu no local. Os policiais permaneceram no local até o final da noite. A depoente trabalha, é auxiliar administrativo na mesma empresa de Daniel. Os fatos ocorreram no sábado, a depoente não estava trabalhando no dia dos fatos. A depoente estava se mudando para o local e AILA se desculpou, pois estava indo ao hospital ajudar EDILA. AILA nunca comentou sobre drogas com a depoente. Já foi à residência de DANIEL, não presenciou nada de anormal. A última vez que foi à residência de DANIEL faz diversos meses. AILA não mora no local, mas “está sempre lá”. Eu “sempre vi a AILA lá”. DANIEL mora no último pavimento. Nenhum dos vizinhos de DANIEL veio depor em audiência. Mateus é menor de idade, tem 15 anos.

A testemunha VINICIUS MENEZES DE OLIVEIRA conhece DANIEL há mais de cinco anos. Trabalham juntos. Não presenciou os fatos. A genitora do depoente, que é patroa do depoente e do acusado DANIEL, contou sobre a prisão deste. O depoente tomou ciência de que o acusado foi preso em decorrência de drogas. Conhece AILA de uma confraternização da empresa. DANIEL era motoboy da empresa há mais de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

04 anos. Não teve ciência de fatos desabonadores em relação a DANIEL durante esse período. O depoente já passou na frente da casa de DANIEL, mas nunca entrou na residência deste. Pelo que o depoente tem conhecimento, DANIEL não é usuário de drogas. O depoente “mexe” com passarinhos. Já viu DANIEL na rua com gaiola. Como motoboy, DANIEL auferia cerca de R\$2.000,00. Não tem conhecimento se DANIEL frequenta academia.

A testemunha PATRICIA CRISTINA SANTOS FIORINI conhece GABRIEL há mais de 16 anos. São vizinhos. Não presenciou os fatos. Soube dos fatos pela vizinhança. GABRIEL é “menino” de boa índole, trabalhador. Estava desempregado, mas sempre fazia bicos na feira que ocorre na vizinhança. A vizinhança ficou comovida. Ele não bebe e não utiliza drogas. A depoente assinou um abaixo assinado pelo ocorrido, GABRIEL “nunca apresentou nada”. Nunca viu GABRIEL com passarinhos. Não conhece os acusados DANIEL e AILA.

A testemunha JULIANA PEREIRA DA LUZ SILVA conhece DANIEL e AILA há dois anos, é inquilina. A depoente mora com o marido e o filho. Mora na casa de baixo. Estava tomando banho e ouviu um barulho. Quando saiu, viu os policiais subindo a escada e foram lá para cima, onde DANIEL mora. Os policiais ficaram bastante tempo no local. Depois, a depoente e os demais moradores se retiraram do local. Não subiu ao último pavimento. De início, ficou na rua e, depois, foi para a casa de sua sogra. Entrou na residência novamente somente à noite. Viu, no local, mais de dez policiais, com várias viaturas. Viu os acusados sendo retirados do local. No dia, havia duas crianças “em cima”, pois era possível ouvir. Ouviu as crianças. Conhece os meninos, pois iam ao local com a mãe. A mãe dos meninos, EDILA, já foi ao local grávida do terceiro filho. AILA não mora no local, via-a no local aos finais de semana. Viu EDILA no local algumas vezes. Não se recorda a última vez que viu EDILA no local, mas se recorda de que ela estava grávida. Não tinha muito contato com AILA, passou a ter mais contato com AILA há alguns meses. Se houver cheiro forte, é possível sentir o odor, pois se trata da mesma laje. A depoente mora na casa do meio. Reiterou que já viu EDILA grávida no local. Nunca entrou na residência da DANIEL. Viu policiais tirando as máquinas do local, mas não viu os policiais colocando as máquinas no local.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A testemunha EDIVALDO JOÃO DA SILVA disse que conhece DANIEL há seis, sete anos, é amigo do acusado. Não presenciou os fatos. Tomou ciência da prisão de DANIEL por um amigo, cujo nome não recorda. Não tem ciência do envolvimento de DANIEL com drogas. DANIEL trabalha como motoboy. DANIEL “mexe” com passarinhos, ambos comercializam passarinhos. AILA é namorada de DANIEL. Já foi à casa da DANIEL, não se recordando da última vez. Antes da prisão, cerca de dez dias antes dos fatos, esteve na casa de DANIEL. Quando entra na casa de DANIEL, vê gaiolas e passarinhos. Nunca viu um forno parafusado no local. Não sabe o que é prensa. A casa de DANIEL é no último pavimento. A porta fica do lado direito; dentro, tem a geladeira na cozinha e “tem as coisas dele”. Tem uma área, onde há passarinhos. Nunca viu forno no local. Pelo que sabe, nunca soube que o acusado foi à academia e que gostaria de tomar remédios ou outras substâncias.

Interrogada em sede policial, onde depôs na presença de advogados, AILA disse que não mora no local e lá estava apenas para dar banho nos sobrinhos de DANIEL. É namorada de DANIEL. Não viu drogas, arma, munições, medicamentos, forno e duas prensas no local. Negou os fatos em tela. Não sabe a quem pertence tais objetos (fls. 13/14). Interrogada em juízo, AILA disse que tem 23 anos, não foi processada criminalmente por outros fatos. Atualmente, estava recebendo seguro desemprego, recebia o benefício há dois meses. Fazia sete meses que não estava trabalhando. Em relação aos fatos em tela, não presenciou o fato. Na hora, estava no banheiro tomando banho. As crianças estavam no quarto. Quando saiu, na cozinha estava um policial, o qual disse que a acusada deveria permanecer no quarto. Não saiu do quarto. Um policial perguntou o que a acusada era e esta disse que era namorada de DANIEL. A mãe de DANIEL chegou ao local, havia policiais no local e foi ela – ANGELA – que retirou as crianças do local. Não presenciou a apreensão de nada. Não viu a revista da casa. No quarto, quando o policial foi revistar, um deles ficou conversando com a depoente, ao passo que o outro mexeu nas coisas. Não viu arma de fogo. Nunca notou nada de estranho na casa. Não sabe de onde surgiram os objetos apreendidos nos autos. Nunca viu fornos e prensas no local. No local, não é algo amplo. É um quatinho de bagunça. É uma pequena varanda. Antes de chegar à varanda, há um quatinho de bagunça, onde


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

havia ferramentas, gaiolas. O quartinho é de DANIEL. Nunca viu o forno e a prensa no local. Nunca viu máquina no local, nunca reparou o que havia no quarto. Não ficava arrumando as coisas do local. DANIEL nunca falou para a depoente sobre drogas. GABRIEL é amigo. GABRIEL havia acabado de chegar ao local. DANIEL chegou da rua com GABRIEL, haviam chegado ao local havia pouco tempo, cerca de 10 minutos. Ficaram conversando sobre passarinhos. Quando saiu do banheiro, a depoente viu DANIEL na cozinha e ouviu a voz de GABRIEL, com outro policial, do lado de fora. A arma e a munição não estavam no local. Chegou à residência de DANIEL de manhã. Frequenta o local aos finais de semana; durante a semana, “dá uma passada”. O policial disse que era para a depoente ficar calma, pois iria à Delegacia apenas para prestar depoimento. Os policiais permaneceram na residência “bastante tempo”. Não presenciou a conversa de DANIEL e GABRIEL com os policiais. Já viu o forno de fls. 406 do laudo pericial (segunda foto). “Nunca reparou” na prensa de fls. 406 (primeira foto). “Nunca reparou” na prensa de fls. 405 (primeira foto). Não tem relação com os fatos em tela.

Interrogado em sede policial, onde depôs na presença de advogados, DANIEL disse que mora no local sozinho. Em dado momento, chegaram AILA e GABRIEL e, em seguida, os policiais militares. Disse que não havia no local droga, munição, armas e medicamentos. As máquinas também não estavam no local. Não sabe a quem pertence os objetos em tela. “Declara que antes da chegada dos policiais nada disso havia no local” (fls. 09/10). Interrogado em juízo, DANIEL disse que tem 27 anos, não foi processado criminalmente por outros fatos, não teve passagem pela Vara da Infância. Trabalha, é motoboy na empresa VM Motoboy e presta serviços no 21º cartórios de Imóveis da Capital, no Centro. Em relação aos fatos em tela, negou a imputação. Mora no local há 20 anos, mora sozinho há nove anos. Chegou da rua, subiu, estava conversando com GABRIEL e, quando entrou na cozinha, o policial estava com a arma na mão. Não conhecia os policiais que depuseram em juízo. Disse que os policiais presentes em juízo não foram os que o abordaram. Não sabe o nome dos policiais que o abordaram, estavam fardados. Os policiais que depuseram em juízo chegaram depois, no apoio solicitado. O primeiro policial que o abordou estava no telefone e a pessoa que falava com ele dizia que tinha uma máquina. Nas casas de baixo, também nada foi encontrado. Não encontrou nada. Esse policial ligou para BAHIA e disse que não


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontrou. A máquina de ferro estava no cômodo alugado, no “quartinho”. Esse cômodo era alugado por Thiago. AILA não entrava no quartinho. É o quartinho que dá para a varanda. Tem certeza que AILA não frequentava tal quartinho. O primeiro policial ligou para o segundo policial e perguntou o que faria. Depois, o policial ligou para seu superior e disse que o policial faria o que fosse melhor. Não sabe o nome de THIAGO, é conhecido como “Felix”. Havia alugado esse quartinho há dois meses. Havia entrada por “fora”, não era necessário entrar na residência de DANIEL. Havia gaiola. Não viu arma de fogo ou anabolizantes no local. Quando o policial deu voz de prisão ao acusado, estava na sacada e não viu nada. Thiago tinha a chave do quartinho. Estava aberta a porta do quartinho. Disse que alugou um quartinho, mas suas gaiolas estavam no local. Disse que alugou o quartinho e avisou que havia as gaiolas no local. Conheceu Thiago no centro. Não há cheiro de química no local. No local, há cheiro de frutas para os passarinhos. Acordou e mandou mensagem a GABRIEL. Tirou o carro da garagem, passou na casa de GABRIEL para buscá-lo. Voltou para casa com GABRIEL e desceu do carro com as duas gaiolas. GABRIEL foi com o depoente até a casa de Pernambuco. Pernambuco depôs em juízo, chama-se Edivaldo. Em cada andar, tem um corredor. Nos corredores, há gaiolas. Na residência do acusado, viu dois policiais. Consegue reconhecer um deles, que foi agressivo e ignorante. Os policiais não possuíam identificação. Não havia identificação dos policiais que inicialmente abordaram o depoente. A mãe do depoente estava na escada. AILA estava no local para dar banho nas crianças. O depoente disse que AILA era sua namorada. Se houvesse, no local, cheiro forte, faria mal às crianças e aos inquilinos. Os três pavimentos são do depoente, ganhou de sua genitora, que comprou há 20 anos. Reconhece a máquina de ferro da segunda foto de fls. 405, já viu no local. Não viu o objeto de fls. 405 (primeira foto). Não é usuário de drogas. O forno de fls. 406 não lhe pertence, trata-se do quartinho. Um dos policiais viu as conversas do depoente pelo telefone celular.

Interrogado em sede policial, onde depôs na presença de advogados, GABRIEL disse que foi à casa de DANIEL para levar um passarinho de estimação. Em dado momento, os “policiais chegaram com um monte de bolsa e colocaram sobre a mesa, sendo que dentro das bolsas tinham drogas e remédios”. Não viu drogas e armas no local “... antes da chegada dos policiais”. Negou os fatos em tela (fls. 11/12).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Interrogado em juízo, GABRIEL disse que tem 23 anos, não foi processado criminalmente por outros fatos, não teve passagem pela Vara da Infância. Estava desempregado há três meses, estava fazendo bicos na feira. Em relação aos fatos, negou a imputação. No dia, DANIEL mandou mensagem para irem a uma roda de passarinhos. Foram à casa de PERNAMBUCO, cujo nome não se recorda ao certo. AILA mandou mensagem e voltaram para casa por volta de 10h, 10h30min. Tiraram a gaiola do carro, ficaram conversando na lavanderia. DANIEL foi à cozinha e, nesse momento, foram abordados. Não era o policial que depôs em juízo, era outro. Não estava com o nome à vista. Ficou sabendo que se trata do policial Robson. Ficou do lado de fora, o policial perguntou se DANIEL tinha problema com a vizinhança e o depoente disse que não sabia. Depois, entrou e ficou no canto e, depois, as perguntas foram direcionadas apenas a DANIEL. Viu objetos na mesa. O depoente estava na lavanderia. Na lavanderia, há uma pia para lavar roupa e as gaiolas. Mostrado ao acusado a fotografia de fls. 405, disse que nunca viu, pois o local fica trancado. A porta fica fechada. Quando chega, vai à lavanderia, onde permanece. Depois, vai à sacada. A polícia chegou por volta das 11h, meia hora depois. Subiram três, os dois que depuseram na audiência. Os policiais que estiveram em audiência abordaram DANIEL, o primeiro policial – Anderson – abordou DANIEL. Disse que, inicialmente, o acusado foi abordado por outro policial, que não depôs em audiência. O depoente não ouviu a conversa dos policiais, só ouviu BAHIA e mais nada. Nada foi dito sobre armas, bomba. Tudo foi conversado com DANIEL. Viu objetos na mesa, mas não sabe o que era. Na mesa, não dava para saber o que era. Não sabe de onde vieram os objetos. Não viu nada sendo levado de fora para dentro da casa. Não correu dos policiais. Havia três policiais no local dos fatos, não ouviu ser dito o nome Robson. DANIEL estava dentro da cozinha, o depoente estava do lado de fora. AILA estava tomando banho, as crianças estavam no quarto. Havia vizinhos no local. Não estava com as mãos sujas. Saiu de carro e voltou de carro com DANIEL, um FIAT UNO prata. O veículo foi estacionado em frente à casa, sobre a calçada. Reconheceria ROBSON se fosse apresentado em juízo. O policial de fls. 491, olhando para a câmera, trata-se do policial que abordou o acusado. Não viu drogas na Delegacia.

Pois bem.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Verifica-se, pelo conjunto probatório amealhado, que a condenação é medida de rigor.

Os acusados, que depuseram em sede policial na presença de advogados, alteraram a versão dos fatos em juízo. Em sede policial, DANIEL e GABRIEL nada mencionaram sobre uma eventual conversa dos policiais com uma pessoa de alcunha “Bahia”, tal versão somente foi apresentada em juízo.

Ainda em sede policial, GABRIEL disse, de modo expresso, que os policiais chegaram ao local com bolsas e as colocaram sobre as mesas, todavia, tal alegação não se sustenta diante do vídeo apresentado pela própria defesa em juízo. No vídeo, não se verifica a bolsa nas mãos dos policiais, tal qual narrado.

Também em sede policial, DANIEL nada mencionou sobre o fato de alugar o quartinho para terceira pessoa, de prenome Thiago, versão estava somente sustentada em juízo. Todavia, é certo que AILA, ouvida em juízo, afirmou de modo expresso que o quartinho é de DANIEL.

Se, de fato, o quartinho estivesse alugado a terceira pessoa, tal informação teria sido prontamente dita à Autoridade Policial, pois corroboraria a versão dos acusados, de que não tinham ciência do que se passava no quartinho. Ocorre que nada foi dito em sede policial. E nem se alegue qualquer tipo de coação na Delegacia, porquanto os interrogatórios dos três acusados foram presenciados por dois advogados.

Somam-se a isso os depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, os quais foram uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem dos acusados, fundamentada na atitude suspeita de GABRIEL, o que motivou a entrada no imóvel, onde estavam DANIEL e AILA.

Os policiais disseram que AILA estava no quarto onde foi localizada a arma de fogo, porém esta afirmou que nada viu.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em juízo, deve ser dada valia aos relatos apresentados pelos policiais que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário**”.* (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, *“o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.”* (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

A defesa arrolou seis testemunhas de defesa. Cinco delas nada presenciaram, apenas aduziram que os acusados não tinham envolvimento com droga.

A única testemunha que presenciou os fatos, JULIANA PEREIRA DA LUZ



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SILVA, disse que viu os policiais retirando objetos do interior da residência, mas não os colocando no local, depoimento esse que contraria frontalmente a versão dos acusados em sede policial, no sentido de que todos os objetos apreendidos no local teriam sido lá colocados pelos policiais.

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que os acusados praticaram os fatos em tela.

A versão defensiva, permeada de contradições, como acima visto, não restou minimamente comprovada.

Nesse sentido, o vídeo trazido aos autos pela Defesa também não corrobora a versão defensiva. A testemunha ANDERSON, em seu depoimento, aduziu que GABRIEL não chegou a sair do imóvel, o que se coaduna com as imagens do vídeo, porquanto não se vislumbra que alguém tenha saído do imóvel.

E a versão de GABRIEL, em sede policial, dando conta que os policiais chegaram ao local levando consigo os objetos apreendidos em bolsas também não se sustenta, pois é possível ver que os policiais não traziam bolsas em mãos quando entraram no imóvel.

Diante de tal, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação aos crimes praticados pelos acusados.

Delineadas, portanto, as condutas imputadas aos acusados, passo a analisar os tipos penais em que foram incursos.

Em relação aos crimes previstos no artigo 33, Lei n. 11.343/2006, os acusados foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, *caput*; artigo 33, §1º, inciso I e artigo 33, §1º, inciso III, na forma do artigo 69, do Código Penal, em relação às drogas apreendidas, matéria-prima (substâncias em pó) e tendo em vista a residência utilizada para a prática do crime de tráfico.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Verifica-se que as condutas acima referidas foram praticadas em um contexto único, na medida em que, na *residência* de DANIEL, foram localizada as *drogas* e as *substâncias em pó*, devidamente periciadas conforme já referido anteriormente. Tal contexto autoriza o reconhecimento de crime único no que tange a tais condutas, por se tratar de tipo misto alternativo. A existência de drogas aliadas às demais substâncias, encontradas na residência do acusado DANIEL, será analisada na fixação da pena.

Os acusados também foram denunciados como incursos no artigo 34, da Lei n. 11.343/2006 e tal imputação foi comprovada, pois apreendidas as prensas e forno no local dos fatos. Frise-se que, ao lado da prensa, foram apreendidos os pinos metálicos com inscrições de desenhos, para prensar a droga, tal qual GABRIEL demonstrou aos policiais militares quando da prisão.

Em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, é certo que também houve a comprovação. Inegável a estabilidade dos acusados na prática do tráfico de drogas diante da elevada quantidade de drogas e substâncias e petrechos destinados à preparação daquelas. Frise-se, ainda, que as drogas estavam separadas em colorações diferentes e, aliado ao encontro de tais substâncias, é certo que foram apreendidas uma arma de fogo e munições de diversos calibres, além de anabolizantes sem registro, tudo em elevadas quantidades, a indicar a necessária estabilidade na prática reiterada dos crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006.

As fotografias do local evidenciam que havia drogas, substâncias em pó, prensa, forno elétrico, arma, munições e anabolizantes, de modo espalhado por toda a residência, indicando que o local, em sua integridade, era destinado ao comércio espúrio e a outros delitos também.

Em relação aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, é certo que, assim como a imputação envolvendo o tipo penal do tráfico de drogas, os acusados foram denunciados como incursos no artigo 16, *caput*; artigo 16, parágrafo único, IV e artigo 12, por possuírem *munições de uso restrito ou proibido*, além de uma *arma de*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fogo de uso permitido com numeração suprimida e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É certo que se trata de munições de calibre diverso da arma de fogo apreendida, todavia foram apreendidas em um único contexto, todas na residência de DANIEL, sendo de rigor, em relação a esses três tipos, a aplicação do princípio da consunção, com a condenação dos acusados como incursos no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2006. A existência de munições de diversos calibres será analisada quando da fixação da pena.

Todavia, em relação ao *artefato explosivo*, não se aplica o princípio da consunção com a arma de fogo e munição, sendo de rigor a condenação dos acusados como incursos no artigo 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2006, porquanto, ao contrário da situação acima delineada (parágrafo anterior), o artefato não tem qualquer ligação com a arma de fogo e munições, situação que se verifica entre as munições, as quais são necessárias ao disparo da arma de fogo. O artefato, por si, tem elevada potencialidade lesiva e não pode ser considerado como delito único em relação às munições e arma de fogo.

Por fim, também é caso de condenação pelo delito previsto no artigo 273, §1º-B, do Código Penal. Os anabolizantes não possuíam registro na ANVISA, conforme restou demonstrado no laudo pericial. E não há que se falar em contexto único com as demais drogas e substâncias em pó apreendidas, porquanto os anabolizantes teriam destino diverso das demais drogas e a tipificação das condutas se dá em diplomas legais distintos.

Também não há que se falar em inconstitucionalidade do preceito secundário do crime acima referido. Não incumbe ao aplicador do direito realizar modificações que redundam em alterações não previstas em lei, sob pena de criação de um tipo penal não previsto no ordenamento jurídico. Eventual inconstitucionalidade deve ser veiculada pelos meios processuais adequados, o que não se verifica *in casu*.

Verificou-se, em realidade, que os acusados possuíam verdadeiro laboratório para produção de drogas diversas e anabolizantes sem registro e o faziam



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sem prejuízo dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Os delitos acima referidos foram praticados em concurso material de infrações, porquanto mediante mais de uma ação, houve a prática de diversos crimes.

Passa-se, agora, à análise da reprimenda.

(i) Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

Atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como substâncias em pó destinadas à fabricação de drogas, utilizando-se da residência de DANIEL para tal prática, de rigor a necessidade exasperar a pena base em $\frac{1}{2}$, razão pela qual fixo a pena base aos acusados em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da dosimetria, nada a considerar.

Na terceira fase da dosimetria, não incide o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto as circunstâncias em que praticados os fatos evidenciam que os acusados fazem do tráfico seu meio de vida.

(ii) Artigo 34, da Lei n. 11.343/2006

Atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, as circunstâncias em que praticado o crime autorizam a fixação da pena no mínimo: 03 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, a qual se torna definida à míngua de elementos aptos à majoração.

(iii) Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006

Atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, as circunstâncias em que praticado o crime autorizam a fixação da pena no mínimo: 03



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

anos de reclusão e 700 dias-multa, a qual se torna definida à míngua de elementos aptos à majoração.

(iv) Artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003

Atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial a elevada quantidade de munições de calibres distintos, bem como diante da apreensão da arma de fogo, de rigor a necessidade exasperar a pena base em $\frac{1}{2}$, razão pela qual fixo a pena base aos acusados em 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, a qual se torna definida à míngua de elementos aptos à majoração.

(v) Artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/2003

Atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, as circunstâncias em que praticado o crime autorizam a fixação da pena no mínimo: 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual se torna definida à míngua de elementos aptos à majoração.

(vi) Artigo 273, §1º-B, do Código Penal

Atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, as circunstâncias em que praticado o crime autorizam a fixação da pena no mínimo: 10 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual se torna definida à míngua de elementos aptos à majoração.

Fixo o dia-multa de todos os delitos no mínimo à míngua de elementos que permitam a majoração.

Diante do reconhecimento do concurso material de infrações, de rigor a soma das reprimendas, totalizando 31 anos de reclusão e o pagamento de 2.685 dias-multa, no piso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O montante da pena estabelecido é elemento demonstrador da impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Da mesma forma, não se vê qualquer possibilidade de aplicação da hipótese prevista no art. 77, do CP.

Posto isto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **DANIEL DE CARVALHO DA SILVA, GABRIEL BARBOSA BEZERRA E AILA DA SILVA PENA**, qualificados nos autos, para, com base nos art. 33, *caput*; art. 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06; artigos 16, *caput* e 16, parágrafo único, incisos III, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, **CONDENÁ-LOS a 31 (trinta e um) anos de reclusão e ao pagamento de 2.685 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.**

Iniciarão o cumprimento da pena no regime **FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando principalmente a gravidade das condutas perpetradas e o *quantum* de pena infligido.

Porque presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente após a condenação e para assegurar a futura aplicação da Lei penal, e, também, porque estiveram presos processualmente até o momento, **não faculto aos acusados o direito de recorrer em liberdade.** Recomendem-se os acusados onde se encontram recolhidos.

Não incide o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, à mingua do elemento subjetivo.

Decreto o perdimento da arma e das munições, em favor da União, nos termos do artigo 25, da Lei nº 10.826/03. Providencie-se o necessário à destruição.

Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento, em favor da União, da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

residência onde se deram os fatos (Rua Bispo Isaias F. Sucasas, n. 130, Bairro Ermelino Matarazzo, Capital) e do maquinário apreendido nos autos, com fundamento no artigo 91, II, a, CP, porquanto se trata de instrumento do crime. A residência, consoante demonstrado nos autos, funcionava como laboratório para a confecção das drogas e demais produtos, ao passo que as máquinas, de modo efetivo, eram utilizadas na fabricação de tais produtos. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 04 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**